

詐欺罪に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の立場に従って検討した場合、誤っているものはどれか。

1. 航空会社の空港係員に対し、内心では、外国への不法入国を企てている知人を搭乗させるつもりであるのに、自らが搭乗するとうそを言って、あらかじめ航空券を購入していた航空便について搭乗券の交付を求め、同係員から搭乗券の交付を受けた場合、当該搭乗券についての詐欺罪が成立する。
2. 自動車販売会社の販売員に対し、その代金を支払う意思も能力もないのに、これらがあるように装って自動車の購入を申し込み、分割払いの約定で同販売員から自動車の引渡しを受けた場合、代金完済まで同自動車の所有権が同会社に留保されていても、詐欺罪が成立する。
3. 他人名義の国民健康保険被保険者証を利用して消費者金融から借入れをしようと考え、その他人に成り済まして、市役所職員を欺いて国民健康保険被保険者証の交付を受けた場合、詐欺罪が成立する。
4. 自己名義の銀行預金口座に多額の誤った振込みがなされていることを知った上で、同銀行の窓口係員に対し、誤った振込みがあった旨を告知することなく同口座の残金全額の払戻しを請求し、同係員から即時にその払戻しを受けた場合、詐欺罪が成立する。
5. 他人所有の土地を当該他人から買い受けた事実がないのに、当該他人から盗んだ印鑑を押して登記申請に必要な書類を偽造した上、これを登記官に提出し、当該他人に無断で、自己への所有権移転登記を完了させた場合、当該土地についての詐欺罪が成立する。

No300	詐欺罪	正答率
H30-12	正解 5	89%

1 正しい

最決平22.7.29（百選Ⅱ50事件）は、「自己に対する搭乗券を他の者に渡してその者を搭乗させる意図であるのにこれを秘して本件係員らに対してその搭乗券の交付を請求する行為は、詐欺罪にいう人を欺く行為にほかならず、これによりその交付を受けた行為が刑法246条1項の詐欺罪を構成する」としている。「搭乗券の交付を請求する者自身が航空機に搭乗するかどうかは、本件係員らにおいてその交付の判断の基礎となる重要な事項であるというべきである」からである。

2 正しい

最決昭45.6.30は、月賦購入の約定により所有権が売主に留保され、買主が売却その他の処分をする権限を有しない等の民事上の制限があったとしても、「売主を欺罔し、よつてその引渡しを受けて占有を取得した以上、詐欺罪を構成する」としている。1項詐欺罪の保護法益は占有であること、動産の詐欺罪は引渡しのあった時に既遂となる（大連判大11.12.15）からである。

3 正しい

最決平18.8.21は、「被告人が、町役場係員に対し、虚偽の生年月日を記入した自己名義の住民異動届に国民健康保険の被保険者の資格を転入により取得した旨を付記して提出するなどして、係員を欺いて国民健康保険被保険者証の交付を受けた行為について、刑法246条1項の詐欺罪の成立を認め」ている。国民健康保険証の被保険者は、保険医療機関に国民健康保険証を提示することにより医療費の負担の軽減などの経済的利益を享受し得る社会生活上重要な経済的価値効用を有するものであるため、それらの不正取得は財産的利益と結びつくからである。

4 正しい

「誤った振込みがあることを知った受取人が、その情を秘して預金の払戻しを請求することは、詐欺罪の欺罔行為に当たり」、詐欺罪（246条1項）が成立する（最決平15.3.12、百選Ⅱ52事件）。「銀行にとって、払戻請求を受けた預金が誤った振込みによるものか否かは、〔注：いわゆる組戻しの手続や振込依頼人に対して照会を行う等社会的に有意義な措置を採るかに関連し〕直ちにその支払に応ずるか否かを決する上で重要な事柄であるといわなければならない。これを受取人の立場から見れば、受取人においても、銀行との間で普通預金取引契約に基づき継続的な預金取引を行っている者として、自己の口座に誤った振込みがあることを知った場合には、銀行に上記の措置を講じさせるため、誤った振込みがあった旨を銀行に告知すべき信義則上の義務がある」からである。

5 誤っている

最決昭42.12.21は、詐欺罪（246条1項）を否定している。「詐欺罪が成立するためには、被欺罔者が錯誤によつてなんらかの財物的処分行為をすることを要すると解すべきところ、……本件宅地の所有権移転登記も、所有者の意思に基づき、内容虚偽の前記和解調書によつて登記官吏を欺いた結果なされたものにすぎず、登記官吏には、不動産を処分する権限も地位もないのであるから、これらの被告人の行為によつて、被告人らが宅地を騙取したものということとはできない」からである。